

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister del 4.1

Teknisk framstilling og forvaltning av dispensasjoner i kommunalt planregister

Innledning

Dispensasjoner fra arealplaner er enkeltvedtak som gir adgang til tiltak eller bruk som ellers ville være i strid med planen, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. Dispensasjoner endrer ikke planen, men gir et tidsavgrenset eller varig unntak for et bestemt tiltak eller en bestemt eiendom.

Etter kart- og planforskriften 20. januar 2025 nr. 52 § 12 første ledd bokstav e skal kommunen registrere både varige og midlertidige dispensasjoner i digitalt planregister, med opplysning om hva dispensasjonen gjelder og hvor. Den nye forskriften, som trådte i kraft 1. juli 2025, erstatter forskriften fra 2009 og endrer kravene til registrering av dispensasjoner på flere viktige punkter. Disse endringene er nærmere omtalt i kapittel 2.

Denne delen av Nasjonal produktspesifikasjon (NPAD del 4.1) gir en utdypende teknisk framstilling av hvordan dispensasjoner skal forvaltes og registreres i kommunalt planregister etter ny forskrift. Spesifikasjonen avløser tilsvarende kapittel 4.3.5 i NPAD del 4 fra 2018 og bygger på den nye datamodellen for Dispensasjon som er beskrevet i kapittel 3 og de nye kodelistene som er beskrevet i kapittel 4.

1. Det juridiske grunnlaget for dispensasjoner i planregister

Plikten til å føre dispensasjoner inn i digitalt planregister følger av kart- og planforskriften § 12 første ledd bokstav e:

«registrere varige og midlertidige dispensasjoner etter plan- og bygningsloven § 19-2, inkludert vedtaksdato, saksnummer og nasjonal arealplan-ID til den arealplanen som det dispenseres fra, hva dispensasjonen gjelder og hvor.»

Bestemmelsen pålegger kommunen å registrere alle dispensasjonsvedtak etter pbl. § 19-2 som gjelder en arealplan, uavhengig av hva det er gitt dispensasjon fra. Som veilederen til forskriften presiserer, omfatter dette alle former for dispensasjoner, herunder dispensasjon fra byggegrense, grad av utnyttning og andre planbestemmelser. Det omfatter også varige og midlertidige dispensasjoner fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjø, jf. pbl. § 1-8 andre ledd, og fra kommunalt fastsatt byggeforbud langs vassdrag, jf. § 1-8 femte ledd.

Registreringen skal skje straks vedtaket foreligger. Krever vedtaket kunngjøring, skal det være ført inn i registeret før kunngjøringen finner sted, jf. § 12 første ledd første og andre punktum.

2. Endringer i ny kart- og planforskrift av betydning for dispensasjoner

Den nye kart- og planforskriften innebærer flere endringer som har direkte betydning for hvordan dispensasjoner skal forvaltes i digitalt planregister, sammenlignet med 2009-forskriften.

2.1 Mer generisk og prinsippbasert bestemmelse

Den tidligere forskriften § 12 andre ledd bokstav c inneholdt en uttømmende liste over hvilke dispensasjoner som skulle vises med georeferering: dispensasjon fra pbl. § 1-8, fra angitte arealformål etter § 11-7 nr. 3, 5 og 6 og § 12-5 nr. 3, 5 og 6, og fra angitte hensynssoner etter § 11-8 tredje ledd a, b og d. Den nye forskriften § 12 første ledd bokstav e fastsetter et mer generelt krav om at det skal registreres «hva dispensasjonen gjelder og hvor», uten å skille mellom kategorier.

Endringen innebærer at stedfesting i utgangspunktet skal foretas for alle dispensasjoner som registreres i planregisteret. Dette gir et mer enhetlig og oversiktlig dispensasjonsbilde i registeret, og legger til rette for bedre statistikk og innsynsløsninger.

2.2 Eksplisitt skille mellom varige og midlertidige dispensasjoner

Den nye forskriften omtaler uttrykkelig «varige og midlertidige» dispensasjoner. Skillet var ikke uttrykkelig i 2009-forskriften. I den nye datamodellen er dette ivaretatt gjennom egenskapen `varigDispensasjon` (boolsk verdi) og egne egenskaper `varighetFra` og `varighetTil`, se kapittel 3.

2.3 Bredere virkeområde

Med den nye, generelle ordlyden går det tydeligere fram at også dispensasjoner fra rene planbestemmelser, for eksempel om grad av utnytting, byggegrense, byggehøyde eller utforming, omfattes av registreringsplikten. Dispensasjoner gitt i medhold av sektorlover er også omfattet av kodelistene, se kapittel 4.

2.4 Dispensasjon er ikke plandata

Veilederen til ny forskrift presiserer i merknadene til § 2 at vedtak om dispensasjon fra plan ikke regnes som plandata, selv om opplysninger om vedtaket skal føres i planregisteret. Dispensasjonen endrer ikke arealplanen og påvirker ikke kodingen av plandataene; den er et selvstendig vedtak knyttet til en konkret arealbruk eller et konkret tiltak.

2.5 Krav om søke-, visnings- og nedlastingstjenester

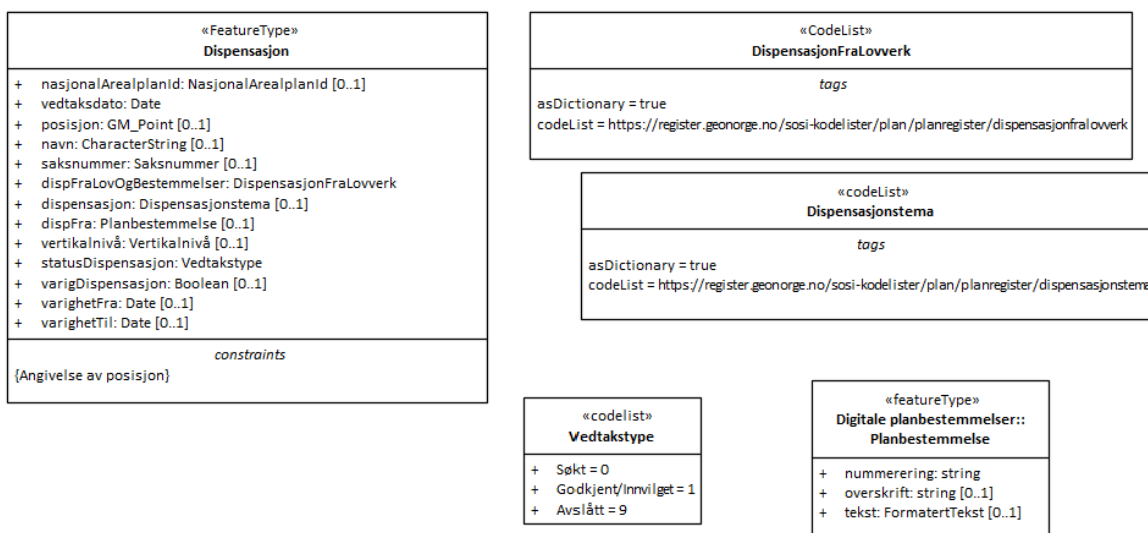
Ny § 4 stiller krav om at informasjon fra planregisteret, inkludert opplysninger om dispensasjoner, skal være tilgjengelig elektronisk gjennom søke-, visnings- og nedlastingstjenester på Internett. Krav om nedlastingstjeneste var ikke tidligere uttrykkelig stilt. Data skal også være løpende tilgjengelig via Geonorge, jf. § 4 fjerde ledd.

2.6 Tidsfrist for føring

Den tidligere åtte-dagersfristen for registrering er erstattet av et krav om at opplysninger om nye vedtak skal føres inn i registeret «straks vedtaket foreligger», og før eventuell kunngjøring. Dette gir samme reelle krav om rask føring, men formuleringen er mer prinsippbasert.

3. Datamodell for Dispensasjon

Den nye datamodellen erstatter den tidligere strukturen i NPAD del 4 kapittel 4.3.5. Objekttypen heter nå Dispensasjon (tidligere PlanDispensasjon) og er modellert som en selvstendig featureType, ikke lenger som en spesialisering av Planhendelse. Dette reflekterer at en dispensasjon, etter merknadene til ny forskrift § 2, ikke er plandata, men et selvstendig vedtak knyttet til en arealplan.



Tabellen nedenfor viser de fullstendige egenskapene til featureType Dispensasjon, med multiplisitet og kommentar.

Egenskap	Type	Mult.	Beskrivelse
nasjonalArealplanId	NasjonalArealplanId	0..1	Nasjonal arealplan-ID til planen det er dispensert fra. Knytter dispensasjonen til riktig arealplan i registeret. Skal alltid være satt når dispensasjonen gjelder en konkret arealplan.
vedtaksdato	Date	1	Dato for kommunens vedtak om dispensasjon.
posisjon	GM_Point	0..1	Punktkoordinat som stedfester dispensasjonen. Etter ny forskrift § 12 første ledd bokstav e skal alle dispensasjoner stedfestes; multiplisiteten [0..1] dekker bare unntakstilfeller der

Egenskap	Type	Mult.	Beskrivelse
			stedfesting ikke er mulig. Se constraint nedenfor.
navn	CharacterString	0..1	Planhendelsens navn slik det er registrert i kommunens sakssystem. Skal gjenspeile hvordan dispensasjonssaken er navngitt der den behandles, og bør være tilstrekkelig beskrivende til at den kan brukes som tittel i registeret og i innsynsløsninger.
saksnummer	Saksnummer	0..1	Saksnummer (saksår og sakssekvensnummer) som identifiserer dispensasjonssaken i kommunens sakssystem.
dispFraLovOgBestemmelser	DispensasjonFraLovverk	1	Angir hvilket lovverk, forskrift eller plantype dispensasjonen er gitt fra. Se kapittel 4.1.
dispensasjon	Dispensasjonstema	0..1	Tematisk klassifisering av hva dispensasjonen gjelder. Se kapittel 4.2.
dispFra	Planbestemmelse	0..1	Strukturert referanse til den konkrete planbestemmelsen det er dispensert fra. Tidligere fritekstfelt er erstattet av kobling til featureType Planbestemmelse (nummerering, overskrift, tekst). Skal være satt når dispensasjonen gjelder en bestemt planbestemmelse.
vertikalnivå	Vertikalnivå	0..1	Angir hvilket vertikalnivå dispensasjonen gjelder for: under grunnen, på grunnen eller vannoverflaten, over

Egenskap	Type	Mult.	Beskrivelse
			grunnen, på bunnen eller i vannsøylen, jf. ny forskrift § 9 fjerde ledd.
statusDispensasjon	Vedtakstype	1	Status for dispensasjonsvedtaket: Søkt (0), Godkjent/Innvilget (1) eller Avslått (9). Tillater registrering av dispensasjonen gjennom hele saksforløpet.
varigDispensasjon	Boolean	0..1	Angir om dispensasjonen er varig (true) eller midlertidig (false). Implementerer skillet i ny forskrift § 12 første ledd bokstav e. Egenskapen er valgfri, men bør være satt for innvilgede dispensasjoner; den er ikke meningsfull for søkte eller avslåtte dispensasjoner og kan da utelates.
varighetFra	Date	0..1	For midlertidige dispensasjoner: tidspunkt dispensasjonen begynner å gjelde fra. Brukes også for varige dispensasjoner med utsatt iverksettelse.
varighetTil	Date	0..1	For midlertidige dispensasjoner: tidspunkt dispensasjonen opphører. Skal være satt for midlertidige dispensasjoner.

3.1 Constraint: angivelse av posisjon

Featureklassen Dispensasjon har constraint {Angivelse av posisjon}, som uttrykker at egenskapen posisjon i praksis skal være utfylt selv om multiplisiteten er [0..1] i den underliggende UML-modellen. Constrainten reflekterer forskriftens krav om at det skal opplyses «hvor» dispensasjonen gjelder. Stedfesting kan unnlates kun i særskilte tilfeller der det ikke er mulig å angi et meningsfullt punkt, og det skal i så fall begrunnes.

3.2 Kobling til Planbestemmelse

Egenskapen `dispFra` er ikke lenger et fritekstfelt, men en referanse til `featureType` Planbestemmelse i datamodellen for digitale planbestemmelser. Planbestemmelse har egenskapene nummerering (string), overskrift (string [0..1]) og tekst (FormatertTekst [0..1]). Denne strukturerte koblingen gir vesentlig bedre datakvalitet og muliggjør automatiske oppslag mellom dispensasjoner og planbestemmelsene de gjelder fra.

Når dispensasjonen ikke gjelder en bestemt planbestemmelse, for eksempel ved dispensasjon fra et lovbestemt forbud som pbl. § 1-8, skal `dispFra` ikke fylles ut. I slike tilfeller er det egenskapen `dispFraLovOgBestemmelser` som angir hjemmelen.

3.3 Vedtakstype – søkt, innvilget, avslått

Kodelisten Vedtakstype er en innebygget enumerasjon med tre verdier:

Kode	Verdi	Beskrivelse
0	Søkt	Dispensasjonen er søkt, men ikke avgjort. Kan brukes for å registrere pågående saker.
1	Godkjent/Innvilget	Dispensasjonen er innvilget ved vedtak.
9	Avslått	Dispensasjonssøknaden er avslått ved vedtak.

Innføringen av `statusDispensasjon` gjør det mulig å registrere dispensasjonen tidlig i saksforløpet og oppdatere status etter vedtak. Det gir også et grunnlag for statistikk over avslåtte og innvilgede dispensasjoner.

4. Kodelister

Den nye datamodellen tar i bruk to sentrale kodelister for klassifisering av dispensasjoner: `DispensasjonFraLovverk` og `Dispensasjonstema`. Begge er forvaltet i Geonorge SOSI-kodeliste-registeret og oppdateres uavhengig av selve produktspesifikasjonen. Kodelistene er definert med `asDictionary = true`, slik at klienter skal hente gjeldende verdier dynamisk fra registeret.

I tabellene nedenfor er hver kode supplert med en kolonne «Gammel DispensasjonType» som viser kobling tilbake til kodene i NPAD del 4 (2018). Dette gir et entydig grunnlag for migrasjon av eksisterende data, se kapittel 11.

4.1 DispensasjonFraLovverk

Kodelisten angir hvilket lovverk, forskrift eller plantype dispensasjonen er gitt fra. Den dekker plan- og bygningslovverket og 18 sektorlover. Den autoritative versjonen ligger på:

```
register.geonorge.no/sosi-
kodelister/plan/planregister/dispensasjonfralovverk
```

Kode	Navn	Lovdata	Gammel kode
Plan- og bygningslovverket			
PBL	Plan- og bygningsloven	lov-2008-06-27-71	102
PBL18	Plan- og bygningsloven § 1-8	lov-2008-06-27-71	111
PBL294	Plan- og bygningsloven § 29-4	lov-2008-06-27-71	—
TEK	Byggteknisk forskrift (TEK) med veiledning, jf. pbl. kapittel 19	forskrift/2017-06-19-840	120
KP	Kommuneplan eller kommunedelplan	—	150
RP	Reguleringsplan	—	165
Sektorlover			
sektorlover	Sektorlover (samlebetegnelse)	—	—
akvakulturloven	Akvakulturloven	lov-2005-06-17-79	—
AML	Arbeidsmiljøloven	lov-2005-06-17-62	400
ENL	Energiloven	lov-1990-06-29-50	—
FORURL	Forurensningsloven	lov-1981-03-13-6	500
FRIL	Friluftsløven	lov-1957-06-28-16	—
havneOgFarvannsloven	Havne- og farvannsloven	lov-2019-06-21-70	—
havressursloven	Havressursloven	lov-2008-06-06-37	—
JBL	Jernbaneloven	lov-1993-06-11-100	—

Kode	Navn	Lovdata	Gammel kode
JL	Jordlova	lov-1995-05-12-23	300
KULML	Kulturminneloven	lov-1978-06-09-50	—
markaloven	Markaloven	lov-2009-06-05-35	—
mineralloven	Mineralloven	lov-2009-06-19-101	—
motorferdselloven	Motorferdselloven	lov-1977-06-10-82	—
reindriftsloven	Reindriftsloven	lov-2007-06-15-40	—
skogbrukslova	Skogbrukslova	lov-2005-05-27-31	—
VRL	Vannressursloven	lov-2000-11-24-82	—
VREGL	Vassdragsreguleringsloven	lov-1917-12-14-17	—
VEGL	Veglova	lov-1963-06-21-23	200

Kommentarer til enkelte koder: PBL18 dekker dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag og samsvarer eksakt med gammel kode 111. PBL294 (pbl. § 29-4) er en ny eksplisitt kategori for dispensasjon fra avstand og høyde – det fantes ingen tilsvarende kode i den gamle kodelisten. KP og RP dekker bredt henholdsvis kommune(del)plan og reguleringsplan, og kombineres normalt med en mer presis kode fra Dispensasjonstema (kapittel 4.2).

4.2 Dispensasjonstema

Kodelisten angir det tematiske innholdet i dispensasjonen – «hva dispensasjonen handler om». Verdiene er gruppert i syv kategorier: planformål, plassering, størrelse, parkering, plankrav, andre planbestemmelser og andre lov-/forskriftsbestemmelser. Den autoritative versjonen ligger på:

register.geonorge.no/sosi-kodelister/plan/planregister/dispensasjonstema

Kode	Navn	Gammel kode
Planformål		
arealformål	Arealformål/bruksformål	140, 160
grønnstruktur	Arealformål grønnstruktur	141, 161
lnfr	LNFR	142, 162
hensynssone	Hensynssone	170
sikringssone	Sikrings-, støy- og faresone	171
infrastruktursone	Infrastruktursone	172
randsoner	Randsoner rundt verneområder	173
bandleggingssone	Båndleggingssone	174
Plassering		
byggeforbud	Avstand langs sjø eller vassdrag	111
byggegrense	Byggegrenser	—
byggegrenseVei	Byggegrense mot vei	—
byggegrenseJernbane	Byggegrense mot jernbane	—
byggelinje	Byggelinje	—
nabogrense	Eiendomsgrenser	—
Størrelse		
høyde	Byggverkets høyde	—
gradAvUtnytting	Grad av utnytting	—
Parkering		
minParkering	Nedre grense for parkeringsdekning	—
maxParkering	Øvre grense for parkeringsdekning	—
Plankrav		
plankrav	Krav om reguleringsplan	—

Kode	Navn	Gammel kode
Andre planbestemmelser		
andrePlanbestemmelser	Andre bestemmelser i gjeldende plan	—
Andre lov-/forskriftsbestemmelser		
annetLovForskrift	Andre bestemmelser i lov eller forskrift	—

Kommentarer: Kategoriene reflekterer ulike sider ved en dispensasjon og er ikke gjensidig utelukkende i forhold til kategoriene i DispensasjonFraLovverk. En typisk dispensasjon angis med én kode fra hver av de to kodelistene, f.eks. KP + gradAvUtnytting eller PBL18 + byggeforbud. Tematiske verdier som byggegrense, byggelinje, høyde, grad av utnytting og parkering er nye eksplisitte kategorier som tidligere ble samlet under kode 150/165 («Bestemmelser kommune(del)plan / regulerings-/bebyggelsesplan»).

4.3 Kombinasjon av de to kodelistene

Egenskapene dispFraLovOgBestemmelser (DispensasjonFraLovverk) og dispensasjon (Dispensasjonstema) skal brukes sammen for å gi en presis beskrivelse av dispensasjonen. dispFraLovOgBestemmelser oppgir hjemmelen – hva det er gitt dispensasjon fra – mens dispensasjon oppgir temaet – hva dispensasjonen handler om.

Den gamle kodelisten kombinerte disse to dimensjonene i én hierarkisk kode (f.eks. 142 = «KpArealformål LNFR»), noe som ga begrenset uttrykkskraft. Den nye strukturen skiller dem (f.eks. KP + Infr), og åpner blant annet for å klassifisere dispensasjon fra sektorlov sammen med et tematisk innhold (f.eks. VEGL + byggegrenseVei).

5. Stedfesting

Etter ny kart- og planforskrift § 12 første ledd bokstav e skal alle dispensasjoner stedfestes, ved at det opplyses «hvor» dispensasjonen gjelder. Dette uttrykkes i datamodellen gjennom constraint {Angivelse av posisjon} på featureType Dispensasjon.

Stedfestingen registreres i egenskapen posisjon som et punkt (GM_Point). Koordinaten skal være angitt i samme koordinatsystem som det øvrige planregisteret, normalt EUREF89 UTM med relevant sone (sone 32, 33 eller 35 avhengig av geografisk plassering).

Punktet skal være representativt for det tiltaket eller den arealbruken som dispensasjonen omfatter. For dispensasjoner knyttet til en bestemt eiendom eller et bestemt tiltak, skal punktet plasseres innenfor tiltaket eller på den berørte eiendommen. For dispensasjoner som dekker et større område, plasseres punktet i et representativt sted innenfor området.

Når ett dispensasjonsvedtak omfatter flere dispensasjoner som knytter seg til ulike steder, ulike planbestemmelser eller ulike formål, skal hver dispensasjon registreres som en egen forekomst av Dispensasjon. Saksnummeret og vedtaksdatoen vil være den samme for

samtlig forekomster, mens egenskapene dispensasjon, dispFra og posisjon vil være forskjellige.

6. Varige og midlertidige dispensasjoner

Den nye datamodellen implementerer skillet mellom varige og midlertidige dispensasjoner gjennom tre egenskaper:

- `varigDispensasjon` (Boolean [0..1]): true for varige dispensasjoner, false for midlertidige. Egenskapen er valgfri og bør være satt for innvilgede dispensasjoner. For søkte og avslåtte dispensasjoner er den ikke meningsfull og kan utelates.
- `varighetFra` (Date [0..1]): tidspunkt dispensasjonen begynner å gjelde fra. Brukes for midlertidige dispensasjoner og for varige dispensasjoner med utsatt iverksettelse.
- `varighetTil` (Date [0..1]): tidspunkt dispensasjonen opphører. Skal være satt for midlertidige dispensasjoner.

For en varig dispensasjon settes `varigDispensasjon` = true og `varighetTil` utelates normalt. For en midlertidig dispensasjon settes `varigDispensasjon` = false, og `varighetTil` settes til utløpsdato i samsvar med vedtaket.

Når en midlertidig dispensasjon utløper (`varighetTil` nås), forblir forekomsten i registeret av historiske og statistiske grunner, men det skal være tydelig i innsynsløsninger at dispensasjonen ikke lenger har rettsvirkning. Kommunen kan eventuelt flytte forekomsten til historisk arkiv i forvaltningsdatabasen. Vedtaksdokumenter beholdes alltid i NOARK-arkiv.

7. Forvaltning i digitalt planregister

Dispensasjoner skal forvaltes i et eget datalag i kommunens forvaltningsdatabase, jf. NPAD del 4 kapittel 4.2 og 4.7. Datalaget skal være tilgjengelig som en del av det digitale planregisteret og skal kunne presenteres i innsynsløsninger, både sammen med plankart og som eget tema.

Hver dispensasjon registreres som en forekomst av `Dispensasjon` med tilhørende punktgeometri. Tilknytningen til arealplanen skjer gjennom egenskapen `nasjonalArealplanId`. Det skal ikke opprettes egne planforekomster for dispensasjoner; dispensasjonen er et selvstendig vedtak knyttet til en eksisterende plan, og er ikke å regne som plandata, jf. ny forskrift § 2 og veilederens merknader.

Data fra dispensasjonslaget skal være tilgjengelig elektronisk gjennom søke-, visnings- og nedlastingstjenester på Internett, jf. ny forskrift § 4 første ledd. Data skal også være løpende tilgjengelig via den nasjonale geografiske infrastrukturen, jf. § 4 fjerde ledd.

Det skal etableres en kobling mellom dispensasjonen og dokumentasjonen i kommunens sak- og arkivsystem (NOARK-arkiv). Selve dispensasjonsvedtaket, samt søknad, eventuelle høringsuttalelser og kart, skal være tilgjengelig gjennom arkivreferanse fra registeret, jf. NPAD del 4 kapittel 4.3.3.

8. Saksgang og tidspunkt for registrering

Dispensasjonen skal føres inn i digitalt planregister straks vedtaket foreligger, jf. ny forskrift § 12 første ledd første punktum. Krever vedtaket kunngjøring, skal det være ført inn i registeret før kunngjøringen finner sted.

Med innføringen av statusDispensasjon kan kommunen velge å registrere dispensasjonen tidlig i saksforløpet med status Søkt (0), og oppdatere status til Godkjent/Innvilget (1) eller Avslått (9) ved vedtak. Dette gir bedre datagrunnlag for saksbehandling og statistikk, men kan ikke erstatte den ordinære plikten til å føre vedtaket inn straks det foreligger.

Hvis dispensasjonsvedtaket påklages, har klagen i utgangspunktet ikke utsettende virkning, jf. forvaltningsloven § 42, og dispensasjonen registreres som vanlig. Dersom kommunen eller statsforvalteren beslutter utsatt iverksetting, kan dette markeres ved å sette varighetFra til tidspunktet dispensasjonen begynner å gjelde fra (etter klagebehandling).

Hvis dispensasjonsvedtaket oppheves eller faller bort etter klage, skal statusen oppdateres til Avslått, og endringen skal være dokumentert i samsvar med ny forskrift § 12 femte ledd. Vedtaksdokumenter beholdes i arkiv.

9. Sammenheng med matrikkel og byggesak

Dispensasjoner er typisk knyttet til en konkret eiendom eller et bestemt tiltak. Når kommunen har etablert integrasjon mellom planregister og matrikkel, jf. NPAD del 4 kapittel 4.9, bør dispensasjonen kunne relateres til den eller de matrikkelenhetene som er berørt. Med ny forskrifts generelle krav om stedfesting blir slik kobling vesentlig enklere og mer pålitelig enn tidligere.

I byggesaksbehandling etter pbl. kapittel 20 vil informasjon om eksisterende dispensasjoner i området være sentralt grunnlag, særlig der det søkes om tiltak som krever ny dispensasjon etter pbl. § 19-1. Den strukturerte koblingen fra dispFra til Planbestemmelse gjør det mulig å se direkte hvilke bestemmelser som tidligere har vært gjenstand for dispensasjon, og hvilken praksis kommunen har etablert.

10. Eksempler på registrering

Eksempel 1: Varig dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet

En grunneier har søkt om varig dispensasjon fra forbudet mot tiltak langs sjø og vassdrag, jf. pbl. § 1-8 andre ledd, for å oppføre et tilbygg til et eksisterende fritidshus. Vedtak om dispensasjon er fattet i kommunestyret 12. mars 2026, sak 26/2026.

- nasjonalArealplanId: 0533202401
- vedtaksdato: 2026-03-12
- saksnummer: 2026/26
- navn: «Dispensasjon § 1-8 – tilbygg fritidshus gnr. 12 bnr. 34» (planhendelsens navn i sakssystemet)
- dispFraLovOgBestemmelser: PBL18 (Plan- og bygningsloven § 1-8)
- dispensasjon: byggeforbud (Avstand langs sjø eller vassdrag)
- dispFra: ikke utfyllt (gjelder lovbestemt forbud, ikke planbestemmelse)

- posisjon: punkt i EUREF89 UTM sone 32, plassert ved tilbygget
- statusDispensasjon: 1 (Godkjent/Innvilget)
- varigDispensasjon: true

Eksempel 2: Dispensasjon fra reguleringsbestemmelse om grad av utnytting

En tiltakshaver har fått innvilget dispensasjon fra § 3.2 i reguleringsbestemmelsene om maksimal BYA på 30 %, for å oppføre et tilbygg som gir BYA på 35 %. Vedtaket ble fattet 7. februar 2026, sak 12/2026.

- nasjonalArealplanId: 05332019003
- vedtaksdato: 2026-02-07
- saksnummer: 2026/12
- navn: «Dispensasjon BYA – tilbygg enebolig Storgata 14» (planhendelsens navn i sakssystemet)
- dispFraLovOgBestemmelser: RP (Reguleringsplan)
- dispensasjon: gradAvUtnytting (Grad av utnytting)
- dispFra: referanse til Planbestemmelse med nummerering = «§ 3.2», overskrift = «Grad av utnytting», tekst = «Maksimal BYA skal ikke overstige 30 %»
- posisjon: punkt i EUREF89 UTM sone 32, plassert ved tilbygget
- statusDispensasjon: 1
- varigDispensasjon: true

Eksempel 3: Midlertidig dispensasjon fra arealformål

En utbygger har fått midlertidig dispensasjon for å bruke et areal regulert til parkering som riggområde i en byggeperiode på to år. Vedtaket ble fattet 15. mars 2026, sak 33/2026, gyldig fra vedtaksdato til 15. mars 2028.

- nasjonalArealplanId: 05332020005
- vedtaksdato: 2026-03-15
- saksnummer: 2026/33
- navn: «Midlertidig dispensasjon – riggområde Bjørndalen, byggeperiode 2026–2028» (planhendelsens navn i sakssystemet)
- dispFraLovOgBestemmelser: RP (Reguleringsplan)
- dispensasjon: arealformal (Arealformål/bruksformål)
- dispFra: referanse til Planbestemmelse for arealformål Parkering (P3)
- posisjon: punkt i EUREF89 UTM sone 32, plassert sentralt i riggområdet
- statusDispensasjon: 1
- varigDispensasjon: false
- varighetFra: 2026-03-15
- varighetTil: 2028-03-15

Eksempel 4: Avslått dispensasjon fra LNFR-formål

En søker har fått avslag på søknad om dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanen for å oppføre fritidsbolig. Avslaget ble fattet 5. april 2026, sak 41/2026. Avslåtte dispensasjoner skal også registreres når saken har vært gjennom ordinær behandling.

- nasjonalArealplanId: 0533202401
- vedtaksdato: 2026-04-05
- saksnummer: 2026/41
- navn: «Dispensasjon LNFR – fritidsbolig Lillemoen 7/12 – avslag» (planhendelsens navn i sakssystemet)
- dispFraLovOgBestemmelser: KP (Kommuneplan eller kommunedelplan)
- dispensasjon: Infr (LNFR)
- dispFra: referanse til Planbestemmelse for arealformål LNFR L7
- posisjon: punkt i EUREF89 UTM sone 32
- statusDispensasjon: 9 (Avslått)
- varigDispensasjon: utelates (ikke meningsfull for avslåtte dispensasjoner)

Eksempel 5: Ett vedtak, flere dispensasjoner

Et utbyggingsprosjekt har fått innvilget dispensasjon fra både en hensynssone for sikring og fra LNFR-formålet i samme vedtak. Vedtaket ble fattet 22. mai 2026, sak 58/2026. Det skal registreres to forekomster av Dispensasjon med samme nasjonalArealplanId, vedtaksdato og saksnummer, men med hver sitt navn fra sakssystemet:

- Forekomst 1: navn = «Dispensasjon hensynssone H110_1 – utbygging Furulia», dispFraLovOgBestemmelser = KP, dispensasjon = sikringssone, dispFra = Planbestemmelse for H110_1, posisjon i sikringssonen.
- Forekomst 2: navn = «Dispensasjon LNFR L3 – utbygging Furulia», dispFraLovOgBestemmelser = KP, dispensasjon = Infr, dispFra = Planbestemmelse for LNFR L3, posisjon i LNFR-området.

Begge forekomster har statusDispensasjon = 1 og varigDispensasjon = true.

Eksempel 6: Dispensasjon fra sektorlov

En tiltakshaver har fått dispensasjon fra byggegrense mot vei etter veglova § 29 for å oppføre en garasje 10 m fra veimidten i stedet for de fastsatte 15 m. Vedtaket ble fattet 18. april 2026, sak 47/2026.

- nasjonalArealplanId: 05332019003 (relevant reguleringsplan i området)
- vedtaksdato: 2026-04-18
- saksnummer: 2026/47
- navn: «Dispensasjon byggegrense Fv. 215 – garasje gnr. 18 bnr. 7» (planhendelsens navn i sakssystemet)
- dispFraLovOgBestemmelser: VEGL (Veglova)
- dispensasjon: byggegrenseVei (Byggegrense mot vei)
- dispFra: ikke utfyllt (gjelder sektorlov, ikke planbestemmelse)

- posisjon: punkt i EUREF89 UTM sone 32, plassert ved garasjen
- statusDispensasjon: 1
- varigDispensasjon: true

Dette eksemplet illustrerer at den nye datamodellen og kodelisten dekker dispensasjoner fra sektorlover, noe som ikke var ivarettatt på en god måte i den gamle modellen.

11. Overgang fra tidligere datamodell og kodeliste

Den nye datamodellen og de nye kodelistene erstatter strukturen i NPAD del 4 kapittel 4.3.5. Kommuner som har eksisterende dispensasjoner registrert etter gammel modell, må migrere disse til ny struktur. De viktigste avvikene mellom gammel og ny modell er:

Gammel modell (NPAD del 4 2018)	Ny modell (denne spesifikasjonen)
Objekttype: PlanDispensasjon	Featureklasse: Dispensasjon
arealplanID	nasjonalArealplanId (samme verdi)
Én hierarkisk kode (DispensasjonType)	To kodelister: DispensasjonFraLovverk + Dispensasjonstema
dispFra (fritekst)	dispFra (strukturert kobling til Planbestemmelse)
Ingen eksplisitt varighet	varigDispensasjon, varighetFra, varighetTil
Ingen status	statusDispensasjon (Søkt / Innvilget / Avslått)
Stedfesting kun for utvalgte koder	Stedfesting for alle dispensasjoner (constraint)
Sektorlover ikke ivarettatt	18 sektorlover med egne koder

11.1 Mapping av gamle koder til ny struktur

Tabellen nedenfor viser hvordan gamle DispensasjonType-koder mapper til kombinasjoner av DispensasjonFraLovverk og Dispensasjonstema i ny modell. Mappingen er basert på exactMatch-relasjonene i kodelistene i Geonorge.

Gammel kode	Gammel tekst	Ny: dispFraLovOgBestemmelser	Ny: dispensasjon
102	Plan- og bygningsloven	PBL	(annetLovForskrift)

Gammel kode	Gammel tekst	Ny: dispFraLovOgBestemmelser	Ny: dispensasjon
111	Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag (pbl. § 1-8)	PBL18	byggeforbud
120	Byggteknisk forskrift	TEK	(annetLovForskrift)
140	Arealbruk/-formål kommune(del)plan	KP	arealformal
141	KpArealformål grønnstruktur § 11-7 nr. 3	KP	grønnstruktur
142	KpArealformål LNFR § 11-7 nr. 5	KP	lnfr
150	Bestemmelser kommune(del)plan	KP	(velg presist tema)
160	Arealbruk/-formål regulerings-/bebyggelsesplan	RP	arealformal
161	RpArealformål grønnstruktur § 12-5 nr. 3	RP	grønnstruktur
162	RpArealformål LNFR § 12-5 nr. 5	RP	lnfr
165	Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan	RP	(velg presist tema)
170	Hensynssone	KP/RP	hensynssone
171	Sikrings-, støy- og faresone § 11-8 a	KP/RP	sikringssone
172	Infrastruktursone § 11-8 b	KP/RP	infrastruktursone
173	Randsone rundt verneområder § 11-8 c	KP/RP	randsone

Gammel kode	Gammel tekst	Ny: dispFraLovOgBestemmelser	Ny: dispensasjon
174	Båndleggingssone § 11-8 d	KP/RP	bandleggingssone
200	Veglov	VEGL	(typisk byggegrenseVei)
300	Jordlov	JL	(typisk annetLovForskrift)
400	Arbeidsmiljølov	AML	(typisk annetLovForskrift)
500	Forurensningslov	FORURL	(typisk annetLovForskrift)

For mapping av kodene 150 og 165 må kommunen vurdere hva dispensasjonen konkret gjelder, og velge et presist tema fra Dispensasjonstema (typisk gradAvUtnytting, hoyde, byggegrense, byggelinje, nabogrense, plankrav, minParkering eller maxParkering). Tilsvarende gjelder for sektorlovkodene 200, 300, 400 og 500 der spesifikke temaer ofte vil være mer presise enn det generelle annetLovForskrift.

Migrasjon kan i hovedsak utføres automatisk basert på tabellen over, med følgende manuelle vurderinger:

- Manuell vurdering av kodene 150 og 165 for å bestemme presist dispensasjonstema.
- Konvertering av fritekst i gammelt dispFra-felt til strukturert referanse til Planbestemmelse, der dette er mulig. Der teksten ikke kan struktureres, beholdes den som overskrift i en midlertidig Planbestemmelse-forekomst.
- Setting av varigDispensasjon = true for alle eksisterende dispensasjoner som standard, med manuell justering for midlertidige.
- Setting av statusDispensasjon = 1 (Godkjent/Innvilget) for alle eksisterende registrerte dispensasjoner.
- Supplering av posisjon for dispensasjoner som ikke tidligere hadde stedfesting.

12. Formater og leveranse

Dispensasjoner skal leveres i GML-format i tråd med SOSI Plan 5.0, jf. ny forskrift § 8 og NPAD del 4 kapittel 4.10. De to kodelistene DispensasjonFraLovverk og Dispensasjonstema benyttes som «dictionary»-kodelister, jf. asDictionary = true; klienter skal hente gjeldende verdier dynamisk fra Geonorge.

Kodelistene er også publisert i JSON-LD-format som maskinleselig kunnskapsgraf med eksplisitte koblinger (exactMatch, broader, narrower) mellom de nye kodene og den gamle

DispensasjonType, mellom lovverk og temaer, og mellom temaer og bestemmelseshjemler. Dette legger til rette for automatisert migrasjon og for verktøystøtte i sakssystemer.

Kommunene anbefales å følge med på publiseringer på www.regjeringen.no/kartforskriften, på fagstandarden for SOSI Plan på sosi.geonorge.no og på SOSI-kodelisteregisteret på register.geonorge.no/sosi-kodelister for å være informert om endringer i kodelister og struktur.